



PUTUSAN

Nomor 4800 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADAM TANDI LANGI Alias ADAM**, bertempat tinggal di Jalan Kondoran, Buntu Masakke, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
2. **ESTER LOLLO Alias MAMA JESTI**, bertempat tinggal di RT. Karakayu, Raru Sibunuan, Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
3. **EMI Alias MAMA HERMON**, bertempat tinggal di Mendetek, Tambunan, Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
4. **ELIS Alias MAMA GAYUS**, bertempat tinggal di Kambisa, Dusun Kambisa, Rantelabi Kambisa, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
5. **BARTOLOMIUS SUR A Alias BAPAK KIRANA**, bertempat tinggal di Bena, Buntu Masakke, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
6. **DANIEL Alias DANI**, bertempat tinggal di Bena, Buntu Masakke, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Timotius P. Allokaraeng, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 123, Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024;
Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



L a w a n

FRANSISCA SANDA, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu II/H 34, RT.016, RW.005, Cempaka Baru, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mika Bongga Salu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mika_BS & Associate, berkantor di Jalan Radio Raya, Perumahan Golden Hills 3, Blok C, Nomor 2, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **ASKA RUPANG Alias BAPAK IGI**, bertempat tinggal di Jalan Tekukur, Siriwini, Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;
2. **ANDARIAS Alias ARIS**, dahulu beralamat di Bena', Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya;
3. **OBED NEGRO Alias NEGRO**, dahulu beralamat di Bena', Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya;
4. **NOVA**, dahulu beralamat di Bena', Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya;
5. **PELIKS**, bertempat tinggal di Bena, Buntu Masakke, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
6. **RAHEL**, dahulu beralamat di Bena', Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



7. **YOSUA**, dahulu beralamat di Bena', Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya;
8. **ANDI ARNIE HAKIM Alias PUANG LAI RANDANAN Alias MAMA IMRAN**, bertempat tinggal di Perumahan Komplek Kodam, RT.003, RW.006, Jalan Peralatan H-75, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta;
9. **ANDI IMRAN HAKIM**, bertempat tinggal di Perumahan Komplek Kodam, RT.003, RW.006, Jalan Peralatan H-75, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta;
10. **MUHAMMAD ICHWAN H, S.E., S.H., M.M**, bertempat tinggal di Perumahan Komplek Kodam, RT.003, RW.006, Jalan Peralatan H-75, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta;
11. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, berkedudukan di Jalan Pongtiku, Nomor 53, Bombongan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Sumarlin, S.ST., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risky Febrianda, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 53, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;
12. **DESA/KEPALA LEMBANG TOKESAN**, berkedudukan di Tokesan, Tokesan, Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



13. CAMAT SANGALLA, berkedudukan di Jalan Poros Makula
Tampo, Bulian Massabu, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja,
Sulawesi Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah
secara hukum atas objek sengketa berdasarkan:
 - a) Akta Jual Beli Nomor 06/AJB/KS/VIII/1991, tertanggal 20 Agustus
1991, dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
untuk objek sengketa yang diberi nama malabak tengah berikut
pesemaianya;
 - b) Dan kuitansi:
 - Kuitansi pertama tertanggal 19 Mei 1993 sebesar
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Kuitansi kedua tertanggal 23 Juni 1993 sebesar Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi ketiga tertanggal 10 Juli 1993 sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);
- Untuk objek sengketa yang diberi nama malabak atas dan bawah
berikut pesemaianya (panta'nakan);
3. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I, II dan III yang merupakan
para ahli waris almarhum Doktorandus Abdul Hakim bertanggung jawab
atas transaksi jual-beli di atas objek sengketa;
 4. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas 12.070 m² (dua belas
ribu tujuh puluh meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Tokesan,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. dan sekarang terletak di Desa Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Bapak Agu' dan Pak Emba;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai dan sawah milik Pak Toding;
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Pak Bine';
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan sawah milik Pak Toding;

adalah milik sah secara hukum Penggugat;

5. Menyatakan sah menurut hukum, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat di atas objek sengketa surat milik Penggugat berupa:

a) Akta Jual Beli Nomor 06/AJB/KS/VIII/1991, tertanggal 20 Agustus 1991 dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk objek sengketa yang diberi nama malabak tengah berikut pesemaianya;

b) Dan kuitansi:

- Kuitansi pertama tertanggal 19 Mei 1993 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Kuitansi kedua tertanggal 23 Juni 1993 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Kuitansi ketiga tertanggal 10 Juli 1993 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Untuk objek sengketa yang diberi nama malabak atas dan bawah berikut pesemaianya (panta'nakan);

6. Menyatakan batal demi hukum transaksi jual-beli di atas objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan almarhum Sampe Ruru orang tua Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII karena tidak sah, melawan hukum serta tidak mengikat di atas objek sengketa;



7. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan Turut Tergugat IV, V dan VI kepada Para Tergugat di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak mengikat di atas tanah objek sengketa;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik:
 - 1) Milik Tergugat I yang terletak di Jalan Kondoran, Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2) Milik Tergugat II yang terletak di RT Karakayu, Lembang Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 3) Milik Tergugat III sampai Tergugat XIII di Bena', Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa berupa tanah basah berupa sawah yang diberi nama sawah malabak, seluas 12.070 m² (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Tokesan, Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan sekarang terletak di Desa Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengelola sawah milik Penggugat dengan cara menanam padi, untuk mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Materiil



- Luas objek sengketa (objek tanah Penggugat) yang dikuasai Para Tergugat seluruhnya adalah 12.070 m² (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi);
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa saat ini ditahun 2024 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per meter, sehingga nilai kerugian Penggugat sebesar Rp3.621.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Total kerugian yang dialami Penggugat untuk diganti rugi Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp4.621.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, VI, VII dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang identitas subjek dan objek gugatan Para Penggugat;
- Eksepsi tentang gugatan tidak lengkap/tidak sempurna subjeknya;
- Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



- Eksepsi tentang gugatan *error in persona*;
- Eksepsi tentang gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mak, tanggal 26 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, VI, VII & VIII, Tergugat II, dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas objek sengketa berdasarkan:
 - a) Akta Jual Beli Nomor 06/AJB/KS/VIII/1991, tertanggal 20 Agustus 1991 dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk objek sengketa yang diberi nama malabak tengah berikut persemaiannya;
 - b) Dan kuitansi:
 - Kuitansi pertama tertanggal 19-05-1993 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Kuitansi kedua tertanggal 23-06-1993 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi ketiga tertanggal 10-07-1993 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);untuk objek sengketa yang diberi nama malabak atas dan bawah berikut persemaiannya (panta'nakan);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa seluas 12.070 m² (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Tokesan, Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan sekarang terletak di Desa Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Bapak Agu' dan Pak Emba;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai dan sawah milik Pak Toding;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Pak Bine';
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan sawah milik Pak Toding.
4. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I, II dan III yang merupakan para ahli waris almarhum Doktorandus Abdul Hakim bertanggung jawab atas transaksi jual-beli di atas objek sengketa;
5. Menyatakan sah menurut hukum, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat di atas objek sengketa surat milik Penggugat berupa:
- a) Akta Jual Beli Nomor 06/AJB/KS/VIII/1991, tertanggal 20 Agustus 1991 dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk objek sengketa yang diberi nama malabak tengah berikut pesemaianya;
 - b) Dan kuitansi:
 - Kuitansi pertama tertanggal 19-05-1993 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Kuitansi kedua tertanggal 23-06-1993 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi ketiga tertanggal 10-07-1993 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Untuk objek sengketa yang diberi nama malabak atas dan bawah berikut pesemaianya (panta'nakan);
6. Menyatakan transaksi jual-beli di atas objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II maupun dengan J. Sampe Ruru alias Ne' Sampe Ruru alias Bapak Mantari selaku orang tua Tergugat III s.d XIII tidak mengikat di atas objek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan Turut Tergugat IV, V dan VI di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak mengikat di atas tanah objek sengketa;

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa berupa tanah basah berupa sawah yang diberi nama sawah malabak, seluas 12.070 m² (dua belas ribu tujuh puluh meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Tokesan, Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan sekarang terletak di Desa Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menghukum kepada Para Tergugat yang telah menguasai dan mengelola objek sengketa milik Penggugat untuk mengosongkan dengan baik tanpa ada syarat dan menyerahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.246.500,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 133/PDT/2025/PT MKS, tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2025 Nomor 133/PDT/2025/PT MKS, dan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 26 Februari 2025 Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Mak, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Pemohon Kasasi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 18 Juni 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa awalnya adalah milik Alm. Puang Palayukan Tandilangi yang kemudian memberikan ketiga sawah objek sengketa

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



bernama Sawah Malabak Atas, Sawah Malabak Tengah, dan Sawah Malabak Bawah kepada Turut Tergugat I (Andi Arnies Hakim alias Lai Randanan alias Puang Lai Randanan) pada tahun 1991;

- Bahwa Sawah Malabak Tengah pada tahun 1991 dijual oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat dengan kesepakatan sesuai Akta Jual Beli tanggal 20 Agustus 1991 melalui pembayaran bertahap pada tahun 1991, dan baru kemudian Sawah Malabak Atas dan Sawah Malabak Bawah pada kurun waktu tahun 1993 dijual oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Sawah Malabak Atas dan Tengah dilanjutkan penggarapannya oleh Sulaiman dan sawah Malabak Bawah digarap oleh Marselinus Sarirang Patadungan yang kemudian dilanjutkan Daniel Linggi Toding Bunga berdasarkan perintah Penggugat, sedangkan Sawah Malabak Tengah, digarap oleh Agustinus Mengkawa bersama orang tuanya bernama Puang Parurukan berdasarkan perintah Penggugat hingga tahun 2024;
- Bahwa namun kemudian Sdr. Agustinus Mengkawa dilarang mengerjakan Sawah Malabak Tengah oleh Tergugat I dan Sawah Malabak Atas dan Malabak Bawah dikuasai oleh Tergugat I hingga dijual masing-masing kepada Tergugat II dan J. Sampe Ruru alias Ne' Sampe Ruru alias Bapak Mantari (Orang Tua Tergugat III s.d. Tergugat XIII) tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Penggugat;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang tidak memiliki izin untuk menempati, menguasai, mengelola atau memiliki secara terus-menerus lahan objek sengketa yang menyebabkan kerugian bagi orang lain yaitu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ADAM TANDI LANGI Alias ADAM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ADAM TANDI LANGI Alias ADAM, 2. ESTER LOLLO Alias MAMA JESTI, 3. EMI Alias MAMA HERMON, 4. ELIS Alias MAMA GAYUS, 5. BARTOLOMIUS SURA Alias BAPAK KIRANA, 6. DANIEL Alias DANI,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung R.I.,
Ttd./
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 4800 K/Pdt/2025